

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 381 del 30/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 178 DEL 30/06/2023

OGGETTO: *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”.*

Rideterminazione quadro economico a seguito della gara d’appalto.

LOTTO N° 1	CUP: C88B23000150002	CIG: 9866807AB5	IMP.	CAP. 1120 - COD. 0904202
LOTTO N° 2	CUP: C88B23000140002	CIG: 986691215E	IMP.	CAP. 1120 - COD. 0904202
LOTTO N° 3	CUP: C88B23000160002	CIG: 9866968F90	IMP.	CAP. 1120 - COD. 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con delibera n° 170 del 13/04/2023 la Giunta Regionale ha dato indirizzo al Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” di procedere, in prosecuzione delle attività avviate nel 2022, alla definizione degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria da attuarsi negli impianti di depurazione e nelle stazioni di sollevamento dei Comuni costieri ricompresi tra la foce del fiume Noce e quella del fiume Mesima, tra la foce del torrente Riace Capo e quella della fiumara Melito e tra la foce del fiume Alli e quella del torrente Ancinale;

-in adempimento alle disposizioni di cui alla citata D.G.R. n° 170/2023, con nota del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” e nel corso degli incontri tenutisi con i Sindaci ed i Responsabili Tecnici dei Comuni ricompresi nei tratti costieri sopra richiamati, è stata richiesta la trasmissione di una Relazione Tecnica, riportante le lavorazioni/attività necessarie per efficientare/rifunzionalizzare il sistema depurativo e/o fognario comunale, un cronoprogramma di realizzazione delle opere/forniture e una quantificazione dei costi da sostenere, fissando al 12/05 la data entro la quale riscontrare la richiesta avanzata, nonché gli elementi da tenere in conto per la valutazione delle medesime attività;

-in riscontro alla richiesta del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, il Comune di Squillace, con nota PEC acquisita al protocollo regionale in data 05/05/2023, al n° 203075, ha trasmesso la proposta tecnica riferita ai segmenti fognari/depurativi di propria competenza;

Considerato che ad esito delle valutazioni effettuate e della campagna di monitoraggio ed acquisizione dati/informazioni condotta dal Dipartimento regionale nei mesi scorsi, con nota acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 18.05.2023 al n° 2789, è stata comunicata l’assegnazione del contributo di € 170.000,00, a valere sulle risorse stanziare con le deliberazioni della Giunta Regionale n° 168, 179 e 218/2023 per la realizzazione dell’intervento denominato *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*;

Rilevato che:

-il Dipartimento regionale “Territorio e Tutela dell’Ambiente” ha chiesto a questo Comune di attivare con ogni consentita urgenza, nelle more del perfezionamento del provvedimento di concessione, tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle lavorazioni previste;

-in considerazione delle finalità sottese dalla deliberazione n° 170/2023, sopra richiamata, le lavorazioni ammesse a finanziamento sono finalizzate a fronteggiare le criticità del comparto fognario/depurativo per la stagione balneare 2023 e come tali dovranno realizzarsi in tempi compatibili con la stessa;

-al riguardo, il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare verifiche intermedie, ai fini del rispetto di dette tempistiche e di quelle di cronoprogramma, nonché dell’efficace realizzazione delle lavorazioni finanziate, specificando che eventuali ritardi comporteranno la revoca del finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie a beneficio di Enti in avanzato stato di realizzazione delle opere;

-infine si ricorda che le lavorazioni previste dovranno essere appaltate entro il 30/06/2023 e non dovranno essere ricomprese nei contratti di gestione del servizio in essere e nei Programmi di finanziamento comunitari, nazionali o regionali in corso, ivi compresi quelli in regime di Project Financing;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 26/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc.*

Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali” a Squillace, redatto dall’arch. Antonio Macaluso Responsabile del Settore Tecnico comunale per un importo complessivo di € 170.000,00 come suddiviso dal seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			€
A.1	Importo dei lavori		€ 150.043,33
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.501,52
Totale importo dei lavori (A1+A2)			€ 154.544,86
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione			
B.1	I.V.A. su Lavori e Sicurezza	10%	€ 15.454,49
B.2	Spese amministrative e di gara (pubblicazioni varie, ANAC, etc.)		€ 0,00
B.3	Competenze RUP e progettazione interna (art.113 del D.Lgs. n° 50/2016)		€ 0,00
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 0,00
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione (B1+....+B4)			€ 15.454,49
IMPORTO TOTALE			€ 169.999,34
ARROTONDAMENTO			€ 170.000,00

Evidenziato che:

- la procedura di affidamento è suddivisa in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq), del Codice dei Contratti (D.Lgs. n° 50/2016);
- si è reso necessario suddividere l’appalto in tre lotti funzionali al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, ed altresì assicurare l’esecuzione dei lavori nei termini ristretti imposti dalla Regione Calabria, considerata l’imminente stagione estiva;

Preso atto che:

- con determinazione n° 338 del 14/06/2023 l’appalto relativo al lotto n° 1 è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all’impresa Thema Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 - P.I. 03331080790, per l’importo complessivo dei lavori di € 48.854,90, al netto del ribasso d’asta offerto del 1,55%, comprensivo di € 1.444,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
- con determinazione n° 339 del 14/06/2023 l’appalto relativo al lotto n° 2 è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all’impresa Frascà Servizi s.a.s. di Frascà Sergio & C. con sede a Badolato Marina (CZ) in via Francesco Caporale n° 31 - P.I. 02948180795, per l’importo complessivo dei lavori di € 64.925,91, al netto del ribasso d’asta offerto del 2,50%, comprensivo di € 1.938,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
- con determinazione n° 349 del 19/06/2023 l’appalto relativo al lotto n° 3 è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all’impresa Minieri King Elettrica - MKE srl con sede a Caraffa di Catanzaro (CZ) in via Ravenna n° 1 - P.I. 02929860795, per l’importo complessivo dei lavori di € 38.029,71, al netto del ribasso d’asta offerto del 1,00%, comprensivo di € 1.118,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
- con determinazione n° 340 del 14/06/2023 è stato affidato l’incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Antonio Russo, dipendente dell’ufficio tecnico comunale;
- si rende, pertanto, necessario approvare il nuovo quadro economico al netto delle economie conseguite dopo l’espletamento della gara;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;
- la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento contabile;
- il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di prendere atto che per l'appalto dei lavori di *"Interventi di riefficientamento e rifunionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"* è rimasta aggiudicataria:

- Lotto n° 1:** impresa Thema Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 - P.I. 03331080790, per l'importo complessivo dei lavori di € 48.854,90, al netto del ribasso d'asta offerto del 1,55%, comprensivo di € 1.444,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
- Lotto n° 2:** impresa Frascà Servizi s.a.s. di Frascà Sergio & C. con sede a Badolato Marina (CZ) in via Francesco Caporale n° 31 - P.I. 02948180795, per l'importo complessivo dei lavori di € 64.925,91, al netto del ribasso d'asta offerto del 2,50%, comprensivo di € 1.938,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
- Lotto n° 3:** impresa Minieri King Elettrica - MKE srl con sede a Caraffa di Catanzaro (CZ) in via Ravenna n° 1 - P.I. 02929860795, per l'importo complessivo dei lavori di € 38.029,71, al netto del ribasso d'asta offerto del 1,00%, comprensivo di € 1.118,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

2. di approvare, per effetto del ribasso di cui sopra, il nuovo quadro economico sempre nell'importo complessivo di € 170.000,00, che è il seguente:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			€
A.1	Importo dei lavori		€ 147.309,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.501,52
Totale importo dei lavori (A1+A2)			€ 151.810,52
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	I.V.A. su Lavori e Sicurezza	10%	€ 15.181,05
B.2	Spese amministrative e di gara (pubblicazioni varie, ANAC, etc.)		€ 0,00
B.3	Competenze RUP e progettazione interna (art.113 del D.Lgs. n° 50/2016)		€ 0,00
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 0,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B4)			€ 15.181,05
Economie			€ 3.008,43
Importo Totale			€ 170.000,00

- di stabilire** che, a seguito delle risultanze della gara d'appalto, sono state conseguite economie pari ad € 3.008,43;
- di prendere atto** che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n° 50/2016;
- di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
- di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare"*

i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

7. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull’Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1120 - Cod. 0904202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data _____

L’ Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all’originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

